

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת עידית סילמן
ינון אזולאי

פ/25/449

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעות עבור חולה סיעודי וחולה שנפטר), התשפ"ג–2022

1. תיקון התוספת
השנייה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בתוספת השנייה –

(1) בפרט 28, אחרי פסקה (3) יבוא :

"(4) מבוטח המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס של מד"א יקבל החזר מלא של ההוצאה במקרה שנפטר בטרם אושפז ;

(5) מבוטח סיעודי שמלאו לו 80, המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס של מד"א, יקבל החזר מלא של ההוצאה ; לענין פרט זה, "מבוטח סיעודי" – מבוטח שזקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום וכן מבוטח ששוהה במוסד סיעודי".

(2) בחלק "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח", בפרט 3, אחרי פסקה (ג) יבוא :

"(ד) מבוטח המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א או באמבולנס של מד"א, יקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת קבלה, במקרה שנפטר בטרם אושפז ;

(ה) מבוטח סיעודי שמלאו לו 80, המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס של מד"א, יקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת קבלה ; לענין פרט זה, "מבוטח סיעודי" – מבוטח שזקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום וכן מבוטח ששוהה במוסד סיעודי".

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

דברי הסבר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 קובע כי מבוטח המפונה לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס, מקבל החזר כספי מלא של ההוצאה מקופת החולים רק במידה שאושפז. נוצר מצב אבסורדי שמי שמפונה לבית החולים ונפטר לפני שאושפז, יקבל החזר של 50% מן ההוצאה בלבד. כמו כן, קשישים סיעודיים נאלצים להתפנות באמבולנס בתדירות גבוהה יותר, לעיתים רק כדי לקבל טיפול רפואי. הדבר מטיל הוצאה כלכלית כבדה על המבוטחים ועל בני משפחותיהם. נמצא שהחוק כיום פוגע בזכותם של המבוטחים לקבלת טיפול רפואי מציל חיים ובייחוד מבוטחים משכבות המוחלשות באוכלוסייה, אשר יימנעו מפינוי באמבולנס בשל העלויות הכרוכות בכך. הצעת חוק זו נועדה להקל את הנטל הכלכלי המוטל על קשישים סיעודיים ועל בני המשפחה של אדם שנפטר; מוצע כי יינתן החזר כספי מלא למבוטח שמוסע לבית חולים ונפטר לפני שאושפז. עוד מוצע כי יינתן החזר כספי מלא לקשישים סיעודיים מעל גיל 80 המוסעים לבית חולים, גם אם לא אושפזו. הצעת החוק דומה בעיקרה להצעת חוק שהונחה לקריאה הראשונה על שולחן הכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק הכנסת – 924).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/1984/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה וקבוצת חברי הכנסת (פ/621/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/446/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)